

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחזה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת אמור

השיעור מוקדש לעילוי נשמת אחי הגדול הגאון רבי יעקב בן מרגלית זצ"ל. רוח ה' תניחנו בגן עדן. ת וכן אנחנו מתפללים לשלומם של כל תושבי הדרום, לשלומם של הפצועים ולעילוי נשמת ההרוגים הי"ד. ויה"ר שנזכה לנחת ושלוחה מכל אויבנו אכ"ר.

ענייני ספירת העומר

ג. יסוד מחלוקת הראשונים

וטעם המחלוקת הוא שבפרשת אמור כתוב (שם י'-י"א): כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העמר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן.

דהיינו בזמן בית המקדש, ביום ט"ז ניסן יום ראשון של חול המועד פסח, היו מקריבים את מנחת העומר, וכתוב בתורה (ויקרא כ"ג, י"ד): ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם וגו'. האיסור הוא שכל התבואה החדשה היא אסורה באכילה עד שמקריבים את העומר, ומיד לאחר הקרבת המנחה מותר איסור חדש. ולאחר שחרב הבית, התקינו שיהיה יום הנף כולו אסור, דהיינו כל היום אסור באכילה של החדש. וכך פסק מרן השלחן ערוך (או"ח סימן תפ"ט ס"י, וע"ע ביו"ד סימן רצ"ג ס"א): אסור לאכול חדש אף בזמן הזה בין לחם בין קלי ובין כרמל עד תחילת ליל י"ח בניסן ובארץ ישראל עד תחילת ליל י"ז בניסן. דהיינו השלחן ערוך פוסק שאיסור חדש הוא איסור מדאורייתא גם בחוץ לארץ.

ד. ספירת העומר ומנחת העומר

והנה, כשהתורה מדברת על קצירת העומר שמקריבים אותה ביום ט"ז בניסן, מיד לאחר מכן התורה אומרת את הפסוקים של ספירת העומר, דהיינו התורה קושרת את ספירת העומר להקרבת העומר. זהו הטעם לכאורה של האמוראים שסוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, כיון שהספירה תלויה במנחת העומר, ממילא כשאין מנחת העומר גם הספירה בטילה. וכל מה שסופרים הוא משום 'זכר למקדש' והוא חיוב מדרבנן בלבד.

ואילו הרמב"ם סובר שאין קשר בין הספירה למנחת העומר, שאף בזמן הזה שאין את מנחת העומר, עדיין נשאר חיוב מדאורייתא של ספירת העומר.

ה. איסור חדש קיים בזמן הזה דאורייתא בכל המקומות

צריך לדעת שכל תבואה שיש עליה אפילו רק חשש שהשרישה לאחר פסח היא אסורה עד פסח הבא. אמנם הדין הזה כמעט שאינו מצוי בארץ ישראל,

א. מצוה לספור ימים ושבועות

בפרשת אמור כתוב (ויקרא כ"ג ט"ו-ט"ז): וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום. התורה מזכירה גם שבועות וגם ימים. לכן כתוב במסכת מנחות (סו.): אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. שצריך לספור גם ימים וגם שבועות. ויש מחלוקת איך סופרים גם ימים וגם שבועות. יש דעות בראשונים (הרא"ש בתשובה כלל כ"ד סימן ג') וכך אנחנו נוהגים שסופרים גם שבועות מהיום השביעי והלאה. "שבעה ימים שהם שבוע אחד". ויש דעות בראשונים (ראבי"ה סימן תקכ"ו) שלא צריך לספור שבועות בכל יום אלא רק בסוף כל שבוע. למעשה כיום סופרים כל יום ויום גם ימים וגם שבועות. ושמ בהמשך הגמרא כתוב שרבנן דבי רב אשי [תלמידי הישיבה של רב אשי] היו סופרים גם ימים וגם שבועות. אמרם היה מונה ימים ולא היה מונה שבועות משום שאמר זכר למקדש הוא. דהיינו אמרם סובר ודאי שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, וכיון שכך, הספירה היא רק זכר למקדש ולכן סופרים רק ימים ולא צריך לספור גם שבועות.

ב. ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן?!

והנה לאביי וכן לרבנן דבי רב אשי שסופרים גם ימים וגם שבועות. אפשר להסביר את דבריהם בשני אופנים. א. שלא מסכימים עם אמרם שסובר שספירת העומר מדרבנן, ואילו הם סוברים שגם בזמן הזה ספירת העומר מדאורייתא. ב. ואולי הם מסכימים לאמרם שספירת העומר היא מדרבנן, רק שהם אומרים שאם ספירת העומר היא זכר למקדש תקיים את המצוה כמו שהיתה במקדש, ולמה לשנות.

והנושא הזה הוא מחלוקת הראשונים להלכה. הרמב"ם (פ"ז מהלכות תמידין ומוספין הכ"ד) פוסק שספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא. ויש עוד ראשונים שסוברים כן הראבי"ה (סימן תקכ"ו), ועוד. מאידך גיסא הרי"ד (בספר המכריע ס"ס כ"ט) הרא"ש (סוף מסכת פסחים סימן מ') והרשב"א (בשו"ת סימן קכ"ו) ועוד הרבה ראשונים כותבים בפירוש שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן.

כיון שעיקר התבואה בארץ ישראל גדילה רק בחורף, ולא מגדלים תבואה לאחר פסח. אבל בחוץ לארץ, באירופה למשל, בארצות הקרות שיש להם בחורף שלג וקור ואינם יכולים לזרוע, שם זמן הזריעה נמשך לאחר הפסח על פני חדשי הקיץ. כמו כן הבעיה הזו מצויה מאוד בארצות הברית שם זורעים גם בקיץ וגם בחורף. במיוחד עכשיו שארצות הברית מיצאת את החיטה לארצות אחרות, ובדרך כלל מייצאים את הישן, ובסביבות חודש תשרי יש שם רוב גדול של תבואה חדשה. וזו בעיה שקיימת כבר עשרות שנים. אמנם יש רבנים שמתירים את זה, חלקם כאן בארץ, אבל הם אינם מכירים את המציאות.

הקולא היחידה שאולי אפשר לסמוך בארצות הברית היא מה שאומר הב"ח (יו"ד סימן רצג אות א'), שבחול בתבואה של גוי אפשר להקל. ויש לדחות, שהב"ח התיר בדוחק בזמנו כשלא היתה אפשרות אחרת. ומרן השלחן ערוך עצמו לא פוסק כך. וכן מה שמעתי מרב אחד שאומר שהולכים אחר הרוב, ולכן מותר. והרי זה הפוך בדיוק, שהרוב הגדול בסביבות חודש חשון 90% מכלל התבואה היא תבואה חדשה, וודאי שזה אסור.

בשנת תשמ"ז נסעתי עם אממו"ר זצוק"ל לארצות הברית, וכשהיינו שם הוא התעניין אצל הרב יוסף רפול זצ"ל מה המצב של החדש שם, והוא הסביר את הענין הזה, והדברים הללו מפורסמים וידועים. ולאחר שהרב רפול הסביר לאממו"ר זצ"ל את המצב, כשחזר לארץ הוא נתן שיעור שלם בנושא הזה, ושמעתי את השיעור הזה כמה פעמים, והביא את הב"ח ואת כל השיטות, והכריע בבירור שבארצות הברית זה איסור דאורייתא גמור.

ו. צריך לחשוש מאיסור חדש גם במוצרי מזון 'מהדרין'

ולכן גם כשכתוב "פת ישראל" לא לסמוך על זה, וכן כשנוסעים במטוסים, ומגישים אוכל שכתוב עליו "למהדרין מן המהדרין" עדיין צריך לברר את הכשרות בנושא הזה. אני פניתי כמה פעמים לאחראי הכשרות של "אל על" ובקשתי שיטפלו בזה, ולצערי לא יצא מזה כלום. וכיום אנשים אוכלים לחם במטוס זה אסור באיסור חדש, ואני מקווה שהם ישנו את זה בשנה הבאה. שאלתי פעם משיגי באיזה מקום 'אתם מקפידים על קמח ישן?' והוא שאל אותי 'מה זה קמח ישן?!' הוא קרא לבעלים, כשהוא הגיע אמר לי 'סליחה אדוני למה אתה מעליב אותנו, אצלינו הכל חדש... הכל טרי' (!) הוא לא הבין אפילו על מה אני מדבר.

אמנם לאט לאט המודעות בארצות הברית גדילה, ויש כבר הרבה חנויות שכותבים "קמח ישן". יש אחד בארצות הברית שמוציא כל שנה "מדריך לאיסור חדש", שהיא חוברת עם תאריכים לכל מדינה ומדינה, היכן אפשר לקנות והיכן לא. ואמרו לי שגם במחשב אפשר למצוא את זה.

ז. דעת מרן השלחן ערוך בספירת העומר בזמן הזה

להלכה מרן השלחן ערוך פוסק שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. אמנם רק בבית יוסף הוא מדבר בנושא, ולא כותב שכך הלכה למעשה. אבל יש כמה ראיות מלשון השלחן ערוך שכך סבר.

ח. טעה בספירת העומר ובברכתה

כתוב בשלחן ערוך (סימן תפ"ט ס"ו): אם פתח ואמר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אדעתא דלימא היום ארבעה, שהוא סבור שהם ארבעה, ונזכר וסיים בחמישה, והם חמישה. או איפכא, שהם ארבעה ופתח אדעתא דלימא ארבעה, וטעה וסיים בחמישה, אינו חוזר ומברך.

הנה בדוגמא השניה בשלחן ערוך, ודאי שלא יצא ידי חובה, שהרי היה צריך לומר 'חמישה' ואמר 'ארבעה', ולכן צריך לחזור ולספור. השאלה היא, האם צריך לחזור ולברך?! הרי בשעה שבירך הוא התכוון לארבעה, כלומר שהברכה

היתה בסדר ורק אחר כך טעה. בכ"ז כותב השלחן ערוך שאינו חוזר ומברך. בבית יוסף כתוב שמקור הלכה זו הוא מהגמרא במסכת ברכות (יב.) שם כתוב לגבי אחד שלקח כוס של שיכר וחשב שזה יין, ובירך את תחילת הברכה בשם ומלכות על דעת לברך 'בורא פרי הגפן', ותוך כדי הברכה הבין שצריך לברך 'שהכל', וכך סיים. דהיינו שסיים כהוגן, אבל בזמן עיקר הברכה - באמירת שם ומלכות, התכוון לברך 'הגפן', והרי מי שאמר 'הגפן' על שיכר חייב לחזור ולברך. [אמנם יש ראשונים (הראב"ד בהשגותיו על הר"ה בספר המאור ברכות שם) שמסבירים בגמרא שהוא אמר 'הגפן', ותוך כדי דיבור תיקן ואמר 'שהכל'.] והגמרא שואלת מה הדין בזה, ולא מכריעה. ורוב הראשונים פוסקים שלא יחזור ויברך. למרות שכשהוא הזכיר שם ומלכות זה היה בטעות, ומה שהוציא מפיו זה הדבר הנכון, אבל כיון שהוא ספק בגמרא, ספק ברכות להקל.

אבל התוספות (שם ד"ה לא לאתויי) כותבים בשם ר"י שצריך לחזור ולברך. כיון שהגמרא נשאת בספק צריך לחזור ולברך. ושואל עליהם המגן אברהם (סימן ר"ט סק"ג) מפני מה צריך לברך?! הרי זה ספק ברכות, שהרי הגמרא נשאת בספק, והדין צריך להיות להקל ולא לברך.

ט. ביאור רבי עקיבא איגר בדברי ר"י

מתרץ הגאון רבי עקיבא איגר (בגיליון על הש"ס, וגם בחידושיו לש"ע) חידוש גדול מאוד, שהנה המהרש"א מסביר את דברי רשב"ם (פסחים קב. ד"ה להודיעך) שאיסור אכילה בלי ברכה הוא איסור. שהרי כתוב בגמרא (ברכות לה.) שכל האוכל בעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, והרי מעילה היא איסור. אמנם רוב הראשונים לומדים פשוט שמעילה הכוונה כמו מעילה, וזה אינו איסור אלא מצווה לברך ברכות הנהנין. אבל הרשב"ם לפי ביאור המהרש"א אומר שאכילה בלא ברכה היא איסור.

אם כן, ר"י בעל התוספות סובר שבברכות הנהנין לא אומרים ספק ברכות להקל, כיון שיש כאן איסור, ובאיסור מחמירים. מה שאין כן בברכת המצות, שם הברכות הן מצוה ובהם אומרים ספק ברכות להקל. (וע"ע בהלכה ברורה חלק ח' סימן קס"ז בבירור הלכה ס"ק ל' שהאריך בזה.)

י. דעת הרמב"ם שברכות הנהנין אומרים סב"ל

ובאמת ברמב"ם כתוב (פ"ד מהלכות ברכות ה"ב) לגבי ספק אם ברכ המוציא או לא שאינו מברך. ואמנם יש נוסחאות ברמב"ם, והטור (סימן קס"ז) כנראה ראה כך ברמב"ם שחוזר ומברך המוציא. אבל ברמב"ם כתוב עוד (פ"ח מהלכות ברכות ה"ב) שבכל הברכות כולם אם נסתפק אם בירך או לא שחוזר ומברך, חוץ מברכת המזון, לפי שהיא של תורה. והשלחן ערוך מעתיק את לשונו (סימן ר"ט ס"ג). דהיינו הרמב"ם והש"ע לומדים שברכות הנהנין הן מצוה ואומרים בהם סב"ל. ולא כמו ר"י שסובר שברכות הנהנין הן כדי למנוע איסור ולא אומרים בהם סב"ל.

ויש מחלוקת כזו גם לגבי ברכות התורה. המשנה ברורה (סימן מ"ז סק"א) מכריע שברכות התורה הן חיוב מדאורייתא, אבל הרמב"ם ושלחן ערוך סוברים שברכות התורה מדרבנן, ורק ברכת המזון מדאורייתא כנ"ל.

יא. הוכחה לדעת מרן השלחן ערוך לגבי ספירת העומר

אם כן בדין ספירת העומר, אם היא מצוות עשה מן התורה, ובשעה שבירך התכוון כראוי ורק לבסוף לא ספר כראוי, וכן להיפך, לכאורה צריך לחזור ולברך, כיון דהוי ספיקא דאורייתא לחומרא. אבל אם ספירת העומר היא מדרבנן, הוי ספיקא דרבנן ולקולא ואינו צריך לחזור ולברך. וכך כתב מרן בבית יוסף. והרי כאן כותב השלחן ערוך במפורש שאינו חוזר ומברך. ממילא זוהי ראייה ניצחת שדעת מרן השלחן ערוך היא שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. שהרי

הבית יוסף הביא את ההלכה הזו, וכותב בפירוש שהיא תלויה בשאלה הזו שאם נאמר שספירת העומר מדאורייתא יהיה צריך לחזור ולברך.

יב. הוכחה נוספת בדעת מרן

ועוד יש להביא ראיה, שהנה כותב מרן השלחן ערוך (סימן תפ"ט ס"ב): אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתחשך. והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. והנה הלשון הזה "והמדקדקים וכו' וכן ראוי לעשות" אינה נמצאת בלשון השלחן ערוך בשום מקום. שלחן ערוך הוא אינו ספר של חומרות, אלא ספר הלכות, ואילו בהלכה זו מרן כותב לשון זו, משמע שזו חומרה, ואם אינו רוצה, אינו חייב לעשות כן. דהיינו אינו חייב לספור דוקא בצאת הכוכבים, ואם רוצה יכול לספור כבר לפני צאת הכוכבים, בבין השמשות. ומבעוד יום ודאי אי אפשר. לכן משמע שעיקר הדין הוא בבין השמשות.

ובאמת התוספות שם במנחות (סו. ד"ה זכר למקדש) על דברי אמימר שספירת העומר היא מדרבנן, כותבים שכיון שהספירה היא רק מדרבנן, לכן מותר לספור ספירת העומר בבין השמשות. אם כן הסיבה שהתוספות מתירים לספור בבין השמשות זה משום שספירת העומר היא מדרבנן, אבל אם הספירה היתה מדאורייתא היה צריך לחכות עד שיהיה לילה ודאי.

אם כן בקריאת שמע למשל, שם החיוב הוא מדאורייתא, כתב מרן בשלחן ערוך (סימן רל"ה ס"א) במפורש שזמן קריאת שמע הוא צאת הכוכבים, ולא כתב "המדקדקים וכו'". משמע מכל זה שמרן השלחן ערוך סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן.

יג. זמן קריאת שמע לדעת רבינו תם

דרך אגב, לנוהגים להחמיר במצוות דאורייתא כדעת רבינו תם, בקריאת שמע מעיקר הדין לא צריך להחמיר. כיון שאמנם מצד אחד לפי רבינו תם זמן צאת הכוכבים שלנו הוא עדיין יום, אבל מאידך גיסא רבינו תם עצמו סובר (ברכות ב. ד"ה מאימתי) שזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל מפלג המנחה, וצאת הכוכבים של הגאונים ודאי מתחיל רק אחרי פלג המנחה של רבינו תם. ואילו גם לפי ר"י בעל התוספות שם, בודאי שזמן קריאת שמע היא בסביבות השקיעה.

אמנם הגאון מוילנא טוען שרבינו תם הוא יחידאה, ושאי אפשר לסמוך על זה. אך הנה בדורות האחרונים נדפסו ספרים שלא היו בזמנו, ומצאתי שבעה ראשונים שסוברים כרבינו תם (ראה באריכות בהלכה ברורה חלק י"ב עמוד ק') בבירור הלכה. ובודאי שהשלחן ערוך עצמו לא סובר כהגאון מוילנא, שאמנם בהלכות קריאת שמע הוא כותב שקוראים בצאת הכוכבים, אבל בתחילת סימן רס"ז כותב השלחן ערוך, שאם אדם קרא קריאת שמע מפלג המנחה מותר לו להתחיל סעודה לאחר מכן. והרי בכל המצוות הדין הוא שחצי שעה לפני זמן המצווה אסור לאכול, ואילו שם מרן מתיר לעשות קידוש אפילו בתוך חצי שעה לצאת הכוכבים. והסיבה לזה, כיון שרבינו תם סובר שאפשר לקרוא קריאת שמע מבעוד יום, לכן בדיני דרבנן אפשר להקל. למרות שלהלכה מרן השלחן ערוך פוסק שלא יצא ידי חובת קריאת שמע וצריך לחזור ולקרוא.

לאור זאת, בזמן צאת הכוכבים של הגאונים יש לנו ספק ספיקא לקולא, שמא הלכה כהגאונים והזמן הוא בצאת הכוכבים ואפשר לקרוא קריאת שמע ואין בעיה. ואם תמצי לומר שהלכה כרבינו תם, שמא הלכה כרבינו תם לענין זמן קריאת שמע שסובר שזמנה מבעוד יום.

אמנם ודאי שעדיף לקרוא בלילה כשיטת רבינו תם, לכן כשאומרים קריאת שמע שעל המיטה חוזרים על כל הפרשיות, וכדאי לכוון לצאת ידי חובה כדי לצאת גם על פי רבינו תם. אבל מעיקר הדין ודאי שיצא ידי חובה.

יד. מרן לא חזר בו בעניין זמן רבינו תם

והנה אם כדעת השלחן ערוך שבבין השמשות אפשר לספור, ודאי השלחן ערוך מתכוון לבין השמשות של רבינו תם, שהרי באף מקום השלחן ערוך לא הזכיר שיש את שיטת הגאונים, אלא רק את ר"ת (ראה בסימן רס"א). ומביא גם כמה ראשונים שסוברים כשיטת ר"ת.

אמנם שיש שטוענים שהשלחן ערוך ביו"ד בהלכות מילה (סימן רס"ב ס"ד) סובר כשיטת הגאונים, וחזר בו ממה שכתב באו"ח. אחד מאלו הוא בעל התניא, שבסידור שלו יש סדר קבלת שבת, ושם הוא מאריך לדחות את שיטת רבינו תם, וכותב שהשלחן ערוך חזר בו ביו"ד ממה שכתב באו"ח.

זה ודאי לא נכון, כיון ששם הוא מעתיק את בעל העיטור, ומי שפותח את ספר העיטור, רואה שהשלחן ערוך העתיק את דבריו, ובעל העיטור מיד לאחר דברים אלו ממשיך וכותב כדעת רבינו תם. וכנראה שאלה הטוענים אחרת לא היה לפנייהם את ספר העיטור. והשלחן ערוך ודאי ראה את דבריו. ולכן פשוט שהשלחן ערוך לא חזר בו.

יש עוד טענה שאומרים, שהרי השלחן ערוך הדפיס את ספרו בחייו שלוש פעמים, ואם היה חוזר בו בדבר כל כך מהותי של זמנים שנוגע לכל יום היה צריך לתקן את דבריו כבר באו"ח.

טו. עד מתי אומרים ספק דרבנן לקולא?

ובכל אופן השלחן ערוך שפוסק כרבינו תם, סובר כמותו לענין בין השמשות. אם כן שואל אאמ"ר זצ"ל בשו"ת יחיה דעת (ח"א עמ' ס"ז) שהרי בין השמשות שלנו יש בו ספק ספיקא להגדיר אותו יום. שמא בין השמשות הוא יום, ואם תאמר שבין השמשות הוא לילה שמא הלכה כרבינו תם שעדיין הוא יום.

והנה שם הוא פוסק להלכה שעם כל זאת אפשר לספור בזמן בין השמשות של הגאונים. כיון שיש לנו כלל "ספק דרבנן לקולא" וזו גם הסיבה שמותר לספור בבין השמשות. ויש מחלוקת האם בספק דרבנן שדינו לקולא היינו בספק אחד רגיל, אבל כשיש לי ספק ספיקא להחמיר, כמו במקרה שלנו אין זה ספק דרבנן רגיל. שהרי יש ספק אם בין השמשות הוא לילה, ועוד ספק האם זה בכלל בין השמשות ושניהם באים להחמיר שיהיה אסור לספור. האם גם בזה פוסקים לקולא? ומביא שם כמה פוסקים שחולקים בזה.

טז. נסיעה באונייה בשבת

יש ראה שכמה מגדולי האחרונים (כהגאון רע"א בגיליון הש"ע סימן רמ"ח ס"ב ועוד) מביאים מהרמב"ם לגבי הלכות תחומין. דברי הרמב"ם הללו אינם בחיבורו, אלא בתשובה להרמב"ם שמצוטטת על ידי הראשונים (אורחות חיים הלכות שבת אות תכ"ד) שראו את תשובת הרמב"ם. ויש לי הוכחות שהבית יוסף והמגיד משנה ראו רק חצי מתשובת הרמב"ם ולא את כולה. וזו תשובה מאוד מופרסמת. שאלו את הרמב"ם אם מותר לעלות על אונייה לפני שבת באופן שהוא ייסע בשבת בנהר פרת ונהר חידקל. וכמובן שהוא אינו עושה מלאכה, רק רב החובל והמלחים עושים את מלאכת האניה בשביל גויים.

ולכאורה יש ברייתא במסכת שבת (יט.) אין מפליגים באניה שלושה ימים לפני השבת, אם כן אם עלה לאניה ביום חמישי או שישי אסור לנסוע באניה. והנה, הדין הזה שלא מפליגים באניה יש בו שמונה שיטות בראשונים, מפני מה אין מפליגים באניה לפני השבת. הרי"ף (שבת דף ז: מדפי הרי"ף) והרמב"ם (פ"ל מהלכות שבת ה"ג) כותבים שזה בגלל ביטול מצוות עונג שבת. כיון שהנסיעה באונייה אינה עונג שבת. ובתשובת הרמב"ם הזו רואים דבר פלא, שהרמב"ם טוען שמחלת ים באה משני סיבות. א. מחמת הנדנדוד של האניה. ב. מחמת מליחות המים והאוויר של הים וזה גורם לאדם להיות חולה. אם כן בנהר שם המים מתוקים, ממילא שם אין מחלת ים, לכן פוסק הרמב"ם ששם בנהר פרת

וכן בנסיעה במכוניות בערב שבת כשיוצאים מאוחר וקרוב הדבר שיתקע בדרך בגלל תאונה וכדומה. ואמנם פעמים שיש חשש פיקוח נפש, אך לא תמיד זה כך ואם מדובר בימים שאינם קרים מדי או חמים מדי כששוקעת השמש חייב לעצור בצד ולעשות שם שבת. ואף אם לא יהיה לו איך לעשות קידוש ומה לאכול אין שום היתר לחלל שבת בשביל זה.

יט. תחילת זמן ספירת העומר למעשה

ולפי דברי רבי עקיבא איגר הנ"ל אפשר לספור ספירת העומר כבר בבין השמשות.

אבל להלכה תלוי במקומות שהשקיעה מאוחרת כגון בחו"ל שמתפללים בפלג המנחה וסומכים שכל אחד יספור בבית ולכן יש מנהג אצל קהילות הספרדים בחו"ל שבבוקר סופרים עוד הפעם בלי ברכה, כדי שאם משהו שחך יוכל שלא להפסיד את הברכה. ותמיד יש בעיה שכשיש רבים ששוכחים מזכירים אחד לשני, אבל כשכל אחד לעצמו יש חשש שישכחו, אם כן מבעוד יום אי אפשר לספור, אבל בבין השמשות אפשר לסמוך על עיקר הדין שכתב השלחן ערוך שאפשר לספור בבין השמשות, ואם תאמר להם שלא לספור אפשר שישכחו אח"כ לגמרי, לכן עדיף שיספרו בבין השמשות מאשר שאפשר וישכחו. אבל כמובן שהכי טוב להיות מהמדקקים ולספור בצאת הכוכבים.

בבית הכנסת שלנו "יחווה דעת", מיום היווסדו, בימי הספירה מתחילים להתפלל ערבית רק בצאת הכוכבים. אמנם בכל ימות השנה מתפללים בשקיעה כמנהג הספרדים מדורי דורות בארץ ישראל, וכך היה מנהג האר"י בפשטות להתפלל ערבית מיד בשקיעה, ולאחר מכן בלילה קוראים קריאת שמע, בכל זאת בימי הספירה מתפללים ערבית רק בצאת הכוכבים. וכך היה נוהג אאמ"ר זצ"ל בכל מקום, שבימי הספירה יחכו עד צאת הכוכבים והיה נותן שיעור מיוחד בין מנחה לערבית. וגם כאן כשנוסד בית המדרש היה נותן שיעור במשך שנים רבות בין מנחה לערבית כדי שיתפללו ערבית אחר צאת הכוכבים.

הלכה למעשה

- א.** אין סופרים ספירת העומר מבעוד יום, ואם ספר לא יצא ידי חובה, וחוזר לספור בברכה. (אות יב)
- ב.** מעיקר הדין אפשר לספור כבר מהשקיעה, ולכתחילה עדיף להמתין עד צאת הכוכבים. (אות יט)
- ג.** המנהג שלא להחמיר בקריאת שמע של ערבית ובספירת העומר כדעת רבינו תם לענין צאת הכוכבים, אך מהיות טוב שבק"ש שעל המיטה יקרא את כל הפרשיות ויכוון לצאת יד"ח. (אות יג)
- ד.** אם חושש שמא ישכח לספור אם לא יספור בבין השמשות, עדיף שיספור בבין השמשות מאשר שיטעה וישכח. (אות יט)
- ה.** תבואה חדשה אסורה מן התורה גם בזמן הזה בכל מקום, וכיום יש מקומות שאיסור זה הוא פרוץ גם במזון 'מהדרין' ויש לחקור על דבר ודבר. (אות ה-ו)
- ו.** מי שאירע ונתאחזה הטיסה והמטוס נחת בשבת אסור לו לצאת מהבנין משום תחומין, כמו"כ מי שנתעכב בנסיעתו עד אחר השקיעה רחוק ממקום ישוב אסור ללכת משם משום איסור תחומין, אא"כ יש חשש פיקוח נפש. ואין להקל בזה גם אם יצטרך לצום ע"י כך. (אות יח)

יז. ההבדל בין שיט בים התיכון לשיט בנהר

השאלה היא מדין תחום שבת. אמנם צריך לדעת, שאדם שאינו הולך אלא מוליכים אותו מחוץ לתחום, ע"י גוי וכדומה, יש בזה מחלוקת בראשונים [רבינו חננאל (שבת יט.), ואור זרוע (ח"ב סימן ג'), ויש רשב"ם בתוספות במסכת עירובין (מג. ד"ה הלכה)]. אבל מרן השלחן ערוך (סימן רמ"ח ?) פוסק שיש תחומין אפילו כשיושב באייה ומוליכים אותו, ולא עושה כלום. אם בא מחוץ לתחום שבת אין לו אלא ארבע אמות. והנה הרמב"ם שם דן בתחומין למעלה מעשרה. והגמרא כבר דנה בשאלה הזו (עירובין מג.) אם יש תחומין למעלה מעשרה, ולמעשה רוב הראשונים מפרשים בסוגיא שזה נשאר ספק שלא נפשט. וההכרעה של הרמב"ם, שאם הלך למעלה מעשרה מעל היבשה זה ספק דאורייתא ולחומרא. אבל אם הלך בנהר או בים, ויש בין קרקעית הים לקרקעית הספינה עשרה טפחים, כיון שים ונהר הן כרמלית וחיובן הוא רק מדרבנן, לכן אומרים ספק דרבנן לקולא.

אם כן הרמב"ם כותב שכשהאוייה כבידה, ויכול להיות שלא יהיה עשרה טפחים בין האוייה לקרקעית יש איסור תחומין, שהרי כל מה שהגמרא מסתפקת הוא במקום שיש עשרה טפחים, אבל כשאין עשרה טפחים לכאורה היה צריך להיות שאסור. ועם כל זאת פוסק הרמב"ם, וכך פוסק השלחן ערוך (סימן רמ"ח ס"ב, ובסימן ת"ד) שמוותר. אע"פ שיש כאן ספק ספיקא לחומרא, אולי יש תחומין למעלה מעשרה, ואם תמצוי לומר שאין תחומין למעלה מעשרה אולי לא היה כאן עשרה כלל. אם כן רואים שהרמב"ם סובר שכיון שתחומין בים הן מדרבנן אפילו שיש ספק ספיקא לאסור בכל זאת אומרים ספק דרבנן לקולא.

והנה כך לומד רבי עקיבא איגר ברמב"ם, אבל יש חולקים. וראה בהלכה ברורה סימן רמ"ח שם כתוב את כל השיטות בפשט דברי הרמב"ם.

יח. מטוס שנחת בשבת

אם כן אדם שנסע במטוס ונתעכבה הטיסה והמטוס נחת לאחר השקיעה כשיוצא מהמטוס אסור לו לצאת מהבנין כל השבת כיון שהוא בא מחוץ לתחום, וצריך להיזהר בזה, ועדיף שלא יאכל ולא ישתה מאשר לצאת מחוץ לתחום שהוא איסור מדאורייתא.

אולם אם שדה התעופה הוא קרוב ממש לים, כגון באיסטנבול שבטורקיה שם שדה התעופה הוא צמוד לים, כיון שהמטוס לא יצא מחוץ לתחום בשבת כיון שבשקיעה כבר היה מעל ים התיכון א"כ שם לא עבר על איסור תחומין מדאורייתא, אמנם הוא אסור לצאת אבל מדרבנן.

ובנושא הזה צריך מאוד להיזהר, שלא לנסוע במטוסים סמוך לשבת באופן שיבוא להיכשל בדיני שבת. אמנם בחברת "אל על" כשיודעים שלא יגיעו לפני שבת הם לא יוצאים. ואם הטיסה מתעכבת מחמת מזג אויר או תקלה כלשהיא, ועל ידי כך הטיסה לא תגיע לפני שבת הם משכנים את כל הנוסעים בבתי מלונות כשרים למהדרין לכל השבת, וצריך מאוד לשבח ולעודד אותם על זה, אלו הפסדים גדולים מאוד לכאורה. ואני לא מבין למה כולם שותקים לחברות ישראליות אחרות שמחללות שבת כמעשיהם בחול, ואיך אנשים דתיים יכולים לנסוע איתם?! וזה לא בסדר!

בזמנו בשנת תשל"ז בגין ניצח בבחירות בפעם הראשונה, ואז זה היה פעם ראשונה שהחרדים הלכו לקואליציה, והרב שך זצ"ל הורה לדרוש מהם שחברת "אל על" שהיתה אז שייכת למדינה, תשמור שבת. כשפנו לבגין השיב להם 'תמחקו את הדרישה הזו! וכי אתם דורשים את זה, אני דורש את זה! אנחנו יהודים במדינה של יהודים איך אפשר חילול שבת בפרהסיא?! וכך הוא עשה, והשמאל צעקו ודיברו אבל הוא ניצח עד היום, וגם כשזו חברה פרטית הם